**МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ
КОМИСС**

15140 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,
Тусгаар тогтнолын талбай, Засгийн газрын XI байр,
Утас: 26 29 31, 26 29 71, Факс: (976-11) 32 02 84, 32 71 36,
И-мэйл: info@mn-nhrc.org, Вэбсайт: www.mn-nhrc.org

2020.11.25 № 1/754

танай 2020.11.05 -ны № 2/447 -т

МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛИЙН
ЦЭЦИЙН ГИШҮҮН Г.ТУУЛХҮҮ ТАНАА

Тайлбар, мэдээлэл хүргүүлэх тухай

Таны 2020 оны 11 дүгээр сарын 05-ны өдөр ирүүлсэн 2/447 дугаар тайлбар гаргуулах тухай албан бичигтэй танилцлаа. Үндсэн хуулийн Цэцэд маргаан үүсгэн шалгаж буй Эрүүгийн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль, Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх асуудлаар хүний эрхийн олон улсын гэрээ, нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн зарчмын хүрээнд дараах тайлбар, мэдээллийг хүргүүлж байна.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Аравдугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт “Монгол Улс олон улсын гэрээгээр хүлээсэн үүргээ шударгаар сахин биелүүлнэ”, мөн зүйлийн 3 дахь хэсэгт “Монгол Улсын олон улсын гэрээ нь соёрхон баталсан буюу нэгдэн орсон тухай хууль хүчин төгөлдөр болмогц дотоодын хууль тогтоомжийн нэгэн адил үйлчилнэ”, Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 2 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт “Энэхүү Пактад оролцогч улс бүр нутаг дэвсгэртээ болон харьяалалдаа байгаа бүх хүний энэхүү Пактаар хүлээн зөвшөөрсөн эрхийг арьс үндэс, арьсны өнгө, хүйс, хэл, шашин шүтлэг, улс төрийн буюу бусад үзэл бодол, үндэсний буюу нийгмийн гарал, хөрөнгө чинээ, төрсөн буюу бусад байдлаар ялгаварлахгүйгээр хүндэтгэн хангах үүрэгтэй”, 26 дугаар зүйлд “Бүх хүн хуулийн өмнө тэгш байх бөгөөд аливаа алагчлалгүйгээр хуулиар тэгш хамгаалуулах эрхтэй. Энэ үүднээс аливаа байдлаар алагчилах явдлыг хуулиар хориглох бөгөөд хууль нь арьс үндэс, арьсны өнгө, хүйс, хэл, шашин шүтлэг, улс төрийн болон бусад үзэл бодол, үндэсний буюу нийгмийн гарал, хөрөнгө чинээ, төрсөн байдал буюу бусад байдлаар алагчилахаас бүх хүнийг адил тэгш үр нөлөөтэй хамгаалах баталгааг бүрдүүлэх ёстой” гэж тус тус заасан.

Энэ хүрээнд НҮБ-ын гишүүн улсын хүлээвэл зохих үүрэг нь Пактаар хүлээн зөвшөөрсөн эрхэд сөрөг нөлөө үзүүлж болзошгүй асуудлыг таслан зогсоох арга хэмжээг авч, хүний эрх зөрчигдөхөөс сэргийлэх явдал болно. Тодруулбал, эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх явцад хүнд, хөнгөн ямар ч хэрэгт сэжиглэгдэн шалгагдаж байгаагаас үл хамаарч хуулийн өмнө адил тэгш хамгаалалт, нөхцөлөөр хангагдах, эрх зүйн ямар нэг зохицуулалтаар ялгаварлагдахгүй байх ёстой юм. Эрүүгийн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулиар зөвхөн Эрүүгийн хуулийн 22 дугаар бүлэгт заасан гэмт хэргийг сэргээн шалгахаар заасан нь аливаа хэлбэрээр ялгаварлан гадуурхагдахгүй байх, хууль, шүүхийн өмнө эрх тэгш байх зарчимд харшилж байна.

Түүнчлэн тус Пактын 14 дүгээр зүйлийн 7 дахь хэсэгт “Үйлдсэн гэмт хэрэгтээ тухайн улсын хууль болон эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн дагуу эцэслэн шийтгүүлсэн буюу цагаатгагдсан хэнийг ч тэрхүү гэмт хэргээр нь дахин шүүх буюу шийтгэх ёсгүй” гэсэн бөгөөд Эрүүгийн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг

000003215

дагаж мөрдөх журмын тухай хууль нь аливаа этгээд нэг гэмт хэргийн төлөө шүүхэд дахин татагдахгүй байх үндсэн зарчмыг зөрчиж байна. НҮБ-ын Хүний эрхийн хорооны 21 дүгээр чуулганаас өгсөн Ерөнхий зөвлөмж №13-т шударга ёсыг зүй ёсоор тогтоох, үүний тулд шүүхийн өмнө эрх тэгш байх, хуулийн хүрээнд байгуулагдсан эрх мэдэл бүхий, хараат бус, шударга шүүхээр нээлттэй бөгөөд шударгаар хэргээ хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлэх эрхийг хангахад 14 дүгээр зүйлийн 7 дахь хэсгийн заалт нэн чухал болохыг анхааруулсан болно.

Монгол Улсын нэгдэн орсон Авлигын эсрэг НҮБ-ын Конвенцийн 29 дүгээр зүйлд "Оролцогч улс бүр энэхүү конвенцийн дагуу тогтоосон аливаа гэмт хэрэгт хэрэг үүсгэх хөөн хэлэлцэх хугацааг уртаар тогтоож, сэжигтэн этгээд шүүн таслах ажиллагаанаас зайлсхийсэн бол хөөн хэлэлцэх хугацааг илүү уртаар тогтоох буюу хөөн хэлэлцэх хугацааг түдгэлзүүлэхээр дотоодын хууль тогтоомжийнхоо дагуу зохих тохиолдолд заана" гэсэн бөгөөд 2015 оны Эрүүгийн хуульд Авлигын эсрэг гэмт хэрэгт хөөн хэлэлцэх хугацаа тоолох журмыг бусад гэмт хэргийн нэгэн адил тоолох зохицуулалт тусгасан.

Олон улсын гэрээний дээрх хэм хэмжээ, зарчмууд Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван дөрөвдүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт "Монгол Улсад хууль ёсоор оршин суугаа хүн бүр хууль, шүүхийн өмнө эрх тэгш байна", мөн зүйлийн 2 дахь хэсэгт "Хүнийг үндэс, угсаа, хэл, арьсны өнгө, нас, хүйс, нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, албан тушаал, шашин шүтлэг, үзэл бодол, боловсролоор нь ялгаварлан гадуурхаж үл болно. Хүн бүр эрх зүйн этгээд байна", Арван зургадугаар зүйлийн 14 дэх заалтад "Монгол Улсын хууль, олон улсын гэрээнд заасан эрх, эрх чөлөө нь зөрчигдсөн гэж үзвэл уул эрхээ хамгаалуулахаар шүүхэд гомдол гаргах, ... шударга шүүхээр шүүлгэх, ... эрхтэй" гэж тус тус тусгалаа олсон.

Эрүүгийн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулиар тогтоосон хөөн хэлэлцэх хугацаанд хамаарах зохицуулалт нь Эрүүгийн хуулийн 1.3 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт "Гэмт хэрэгт тооцох, ял оногдуулахад хүнийг үндэс, угсаа, хэл, арьсны өнгө, нас, хүйс, нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, албан тушаал, шашин шүтлэг, үзэл бодол, бэлгийн болон хүйсийн чиг баримжаа, боловсрол, хөгжлийн бэрхшээлтэй байдлаар ялгаварлан гадуурхахгүй байх", мөн хуулийн 1.9 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг "Үйлдэл, эс үйлдэхүйг гэмт хэрэгт шинээр тооцсон, оногдуулах ялыг хүндрүүлсэн, гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийн эрх зүйн байдлыг дордуулсан хуулийг буцаан хэрэглэхгүй" гэсэнтэй нийцээгүй бөгөөд Эрүүгийн хуульд заасан хууль ёсны болон шударга ёсны зарчим алдагдах, улмаар шударга шүүхээр шүүлгэх иргэний үндсэн эрх зөрчигдөх үндэслэлтэй байна.

Иймд 2020 оны 1 дүгээр сарын 10-ны өдөр батлагдсан Эрүүгийн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, нэгдэн орсон хүний эрхийн олон улсын гэрээгээр тогтоосон хэм хэмжээ, зарчимд харшилахаар байгааг үгээр уламжилж байна.

ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ, ГИШҮҮН Ж.ХУНАН